

Copie

KD 11
(lex à cd 111)

Division des travaux du
1er arrondissement des CFF
OA/To

ORIGINAL

CONVENTION

entre

les Chemins de fer fédéraux suisses (ci-après les CFF), par la Direction de leur 1er arrondissement, case postale 345, 1001 Lausanne, d'une part,

et

la Société TSOL, Tramway du Sud-Ouest Lausannois (ci-après le "TSOL"), Av. de la Vigie 5, 1002 Lausanne, d'autre part,

concernant

la création du viaduc de Sévelin au km 1.260 de la ligne Lausanne-Genève, à Lausanne.

Article 1

Intérêts en présence

Dans le cadre de la réalisation du Tramway du Sud-Ouest Lausannois, la création d'un viaduc traversant les voies CFF s'avère nécessaire.

Article 2

Description de l'ouvrage

Conformément au plan de situation no 01.225-98 du 28.12.90 et à la fiche technique no 2114 du 22.12.87 annexés à la présente convention dont ils font partie intégrante, les dimensions principales de l'ouvrage sont les suivantes :

- a) la longueur totale du nouvel ouvrage est de 211.50 m;
- b) les portées du nouvel ouvrage sont de 25, 28, 30, 33.5, 33.5, 33.5 et 28 m (portées sur CFF 30.00 et 33.50 m);
- c) la largeur hors tout du tablier varie entre 5.74 m et 5.55 m;
- d) la hauteur libre au-dessus du plan de roulement des rails est de 7.00 m;

Article 3

Maître de l'ouvrage

Le "TSOL" est le maître de l'ouvrage.

Article 4

Etude et exécution du projet

L'étude et l'exécution du projet seront conformes aux dispositions légales, aux règlements, instructions et directives des CFF, ainsi qu'aux normes SIA en vigueur. L'OFT est l'organe de surveillance.

Article 5

Direction des travaux et exécution

Le projet de viaduc est élaboré, en collaboration avec la section Ouvrages d'art de la division des travaux du 1er arrondissement des CFF, par le bureau d'ingénieurs Perret-Gentil + Rey Associés SA, à Lausanne, qui assistera également la direction locale des travaux. Il en contrôlera la conformité, d'entente avec la section précitée des CFF, aux normes de sécurité prévues dans les dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer du 23.11.1983 (RS 742.141.1).

Les travaux seront mis en soumission par le "TSOL" et adjugés en accord avec les CFF.

Après l'achèvement des travaux, le "TSOL" remettra gratuitement aux CFF un dossier de l'ouvrage comportant notamment les calculs statiques de la structure porteuse et un jeu de contre-calques des plans de l'ouvrage mis à jour.

Article 6

Acquisition de terrains, emprises et abornement

Conformément à l'art. 25, alinéa 2 de la loi fédérale sur les chemins de fer, les CFF cèdent gratuitement au "TSOL" l'usage, au point de croisement, du domaine dont ils sont et demeurent propriétaires. Pour les autres parcelles des CFF dont la réalisation du projet nécessiterait l'usage, celui-ci sera réglé d'entente avec eux.

Les limites du domaine réservé à l'exploitation du chemin de fer demeurent inchangées; le cas échéant, un nouvel abornement sera établi aux frais du "TSOL".

Article 7

Coût des travaux et répartition des frais

Le coût total du nouvel ouvrage a été intégralement pris en charge par le "TSOL".

Les prestations fournies par les CFF pour le service de sécurité, les constructions provisoires, les adaptations de leurs installations existantes et les ralentissements seront supportées par le "TSOL" auquel elles seront facturées au prix coûtant conformément aux tarifs applicables des CFF.

Article 8

Propriété

Le "TSOL" deviendra propriétaire du nouvel ouvrage.

Article 9

Entretien et renouvellement, partage des frais

Le "TSOL" est responsable de l'entretien et du renouvellement de l'ouvrage ainsi que des accès dont il est propriétaire. Il en prend tous les frais à sa charge.

En vertu des articles 17, 19, 24 à 29 de la loi sur les chemins de fer de 1957, la surveillance de l'entretien et du renouvellement de l'ouvrage incombe aux CFF dans la mesure où la sécurité du chemin de fer et du public en dépend.

En aucun cas, l'eau, la neige et des détritits ne seront déversés du pont sur le domaine des CFF.

Article 10

Responsabilité

Le "TSOL" est responsable envers les CFF de tous les dommages corporels et matériels qui pourraient survenir lors des travaux de construction ou d'entretien qui lui incombent, soit par suite d'une défectuosité de l'installation ou d'un défaut d'entretien de l'ouvrage.

Il s'engage à adapter aux progrès de la technique et à l'évolution du trafic routier les dispositifs et installations de sécurité dans la zone du nouvel ouvrage.

Article 11

Autorisation pour les conduites industrielles

Avant la pose ou la modification, sur le domaine du chemin de fer (par ex. dans ou contre le tablier du pont), de conduites électriques de tiers. Les documents requis par l'Ordonnance sur la procédure d'approbation des projets d'installations à courant fort (RS 734.25) doivent être soumis aux CFF.

La traversée du domaine CFF par des conduites de toute nature dans ou contre l'ouvrage fera l'objet de conventions particulières avec les propriétaires concernés.

Article 12

Caténaire et mise à terre

Les CFF se réservent le droit de fixer gratuitement leur caténaire à l'ouvrage. Tous les éléments métalliques de l'ouvrage, tels que candélabres, glissières, garde-corps, auvents, conduites, doivent être mis à la terre conformément aux directives d'exécution de la loi sur les chemins de fer et aux recommandations de la commission sur les mesures de protection contre la corrosion provoquée par les courants vagabonds et la protection des personnes.

Article 13

Contestations et for

Les contestations relatives à l'application de la présente convention et qui concernent les frais et leur répartition ainsi que les indemnités seront portées, en première instance, devant l'Office fédéral des transports.

Article 14

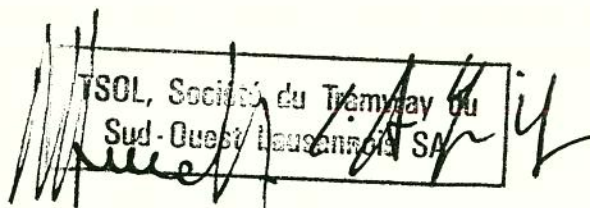
Droit de timbre

Les obligations résultant d'un droit de timbre éventuel incombent au "TSOL".

Ainsi fait en 2 exemplaires.

Lausanne et, le 9.8.96 et le

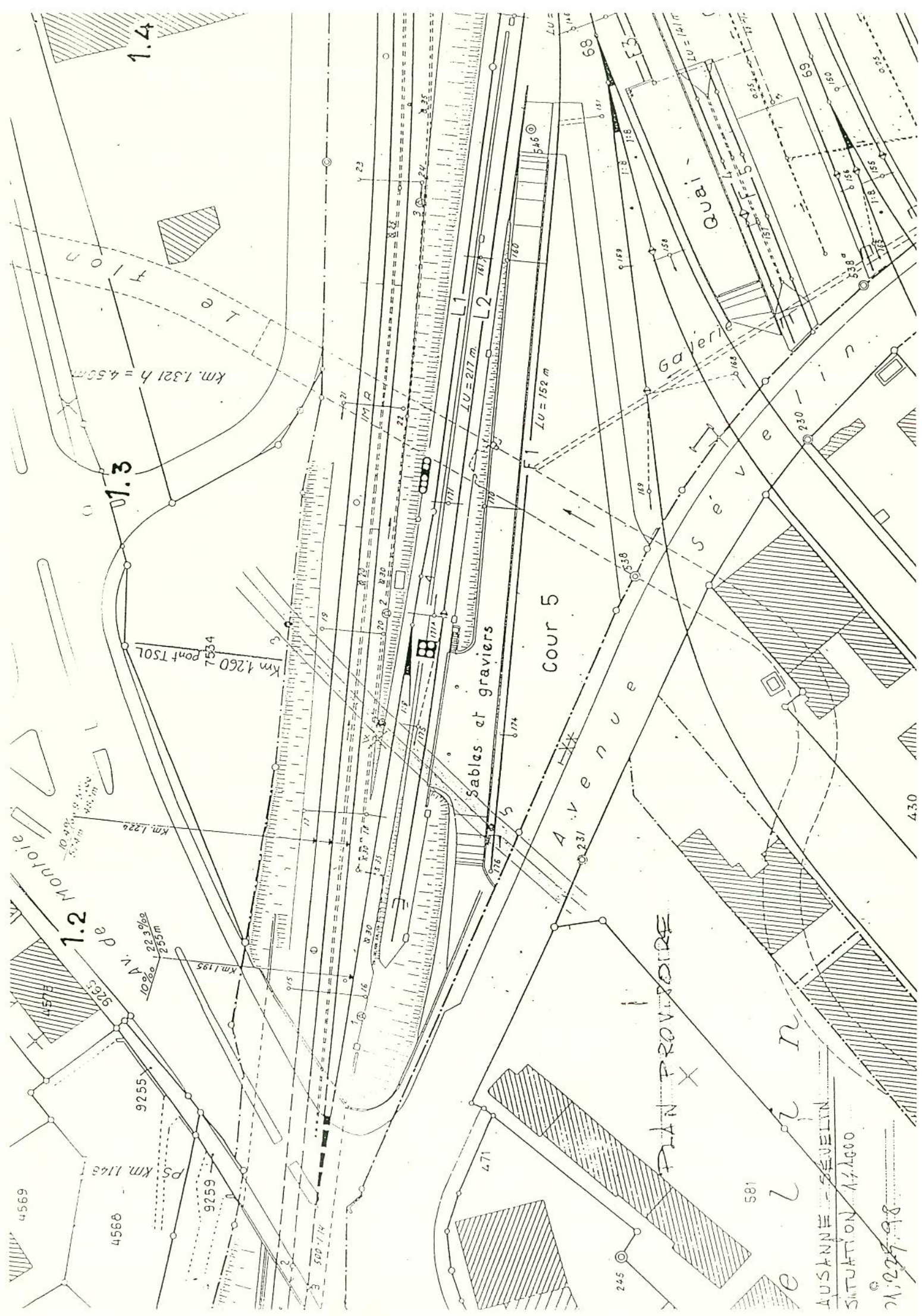
Pour le "TSOL"

TSOL, Société du Tramway du
Sud-Ouest Lausannois SA

Pour les CFF
Le Directeur du
1er Arrondissement

e.r. 

Annexes :- plan de situation no 01.255-98
- fiche technique no 2114



PLAN PROVISOIRE

AUSANNE - SEVELIN
SITUATION 14.400
21.22.98